SIEMENS Healthineers

Siemens Healthcare GmbH, HC CEMEA GER BA SV CS SO2,
Karlheinz-Kaske-Str. 2, 91052 Erlangen

Krankenhaus Nordwest GmbH
Geschäftsführung
Steinbacher Hohl 2-26

60488 Frankfurt

Name Simone Kraus
Abteilung HC CEMEA GER BA SV CS SO2

Telefon +49 (9131) 84-9373
Telefax +49 (9131) 84-9320
E-Mail simone.kraus@siemens.com

Datum 6. Juni 2016

HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST
Stiftungsverwaltung
14. Juni 2016
Zentrales Geschäftsprozessmanagement | Techn. Verwaltung

R | AE | Ber. | Vorg. | Pfl.V.
Stiftung Hospital zum heiligen Geist
13. Juni 2016
1 | 10 | 101 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21

Bestätigung der Dienstleistungsvereinbarung Nr. 10050866
Anlage: Artis zee multi-purpose, KS-Nr. AXF2005
Angebot: 1-IHEDOT-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen den Abschluss der Dienstleistungsvereinbarung und senden Ihnen in der Anlage, die von uns gegengezeichneten Vertragsdokumente zu.

Vertrags-Klasse:	Performance TOP
Vertrags-Nr.:	10050866
Vertragsbeginn:	Übergabedatum
Zahlungsbeginn:	12 Monate nach Übergabe
Mindestlaufzeit:	72 Monate
Option:	Absicherung Detektor 30x40 inklusive
Mtl. Wartungspreis:	€ 2.750,00 zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer

Die Anlage wird in den gegenwärtig existierenden Bewirtschaftungsvertrag für Bildgebende Systeme integriert.

Für die Durchführung der Dienstleistungsvereinbarung gelten die in der Ausschreibung enthaltenen Bedingungen. Unser Wartungsteam wird sich nach Übergabe der Anlage zur Absprache eines Wartungstermins mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Siemens Healthcare GmbH

i.V. O. Motel

i.V. T. Schneider

SIEMENS



Dienstleistungsvereinbarung

Service AX - DE

Dienstleistungsangebot:	1-IHEDOT-0
Anlage / Produktangebot:	Artis zee Multipurpose (1-IH8UOL)
Angebotsdatum:	20.07.2015

SIEMENS

Dienstleistungsangebot: 1-IHEDOT-0
Anlage / Produktangebot: Artis zee Multipurpose (1-IH8UOL)
Angebotsdatum: 20.07.2015

Vertragsnummer: 10050866

KS-Nummer: AXF2005

Dienstleistungsvereinbarung

Abgeschlossen zwischen:

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt
nachstehend „**Besteller**" genannt

und der:

Siemens Healthcare GmbH
Karlheinz-Kaske-Straße 2
91052 Erlangen
nachstehend „**Siemens**" genannt

Siemens verpflichtet sich, gegen Zahlung des nachstehend genannten monatlichen Dienstleistungspreises zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer die hier vereinbarten Dienstleistungen an den unten aufgeführten **Produkten und Komponenten** zu übernehmen.
Der Umfang der Dienstleistungen ergibt sich aus den beigefügten **Leistungsübersichten.**
Die in Folge aufgeführten **Produkte und Komponenten**, sowie die **Leistungsübersichten** sind Bestandteil dieser Dienstleistungsvereinbarung.

Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Dienstleistungsvereinbarungen, Allgemeinen Instandsetzungsbedingungen, Allgemeinen Lieferbedingungen sowie ergänzend unsere Allgemeinen Bedingungen zur Fernwartung und Vertraglichen Bedingungen zur Auftragsdatenverarbeitung.

Vertragsbeginn:	Übergabedatum
Zahlungsbeginn:	Übergabedatum
Mindestvertragslaufzeit:	72 Monate

Inhaltsverzeichnis	Seite
Leistungsübersicht	3
Systemumfang	3
Absicherung Spezialteile	3
Ergänzende Dienstleistungen	3
Wählbare Alternativen (A) und Optionen (O)	4
Absicherung Spezialteile	4
Zusammenfassung	5
Leistungsbeschreibungen	6
Leistungsbeschreibung Kurzfassung	6
Leistungsbeschreibung Langfassung	7
SEPA-Lastschriftmandat	I

Allgemeine Geschäftsbedingungen	II
für Dienstleistungsvereinbarungen - Deutschland Healthcare Sector	II
Allgemeine Instandsetzungsbedingungen Deutschland - Deutschland Healthcare Sector	IV
Allgemeine Lieferbedingungen - Deutschland Healthcare Sector	V
zur Fernwartung - Deutschland Healthcare Sector	VII
zur Auftragsdatenverarbeitung - Deutschland Healthcare Sector	VIII

Leistungsübersicht

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis in € ab Zahlungsbeginn	Preis in € ab 13. Monat nach Zahlungsbeginn
	Systemumfang			
1	Artis zee Multipurpose - Performance TOP	1	378,00	~~2.750,00~~ 2458,33
2	EATON System-USV 15 kVA	1	inklusive	inklusive
	Absicherung USV-Akku	1	exklusive	exklusive
	Absicherung Spezialteile			
3	Detektor	1	exklusive	exklusive
4	Megalix CAT Plus	1	inklusive	inklusive
	Ergänzende Dienstleistungen			
5	Erweiterte Arbeitszeit bis 18 Uhr	1	inklusive	inklusive
6	Siemens Remote Service	1	inklusive	inklusive

Wählbare Alternativen (A) und Optionen (O)

	Pos.	Bezeichnung	Menge	Mehrpreis in € ab Zahlungsbeginn	Mehrpreis in € ab 13. Monat nach Zahlungsbeginn
		Absicherung Spezialteile			
☐	7	Detektor 30x40 (O)	1	0,00	625,00

Die oben aufgeführten Alternativen und Optionen sind nicht Bestandteil des Gesamtdienstleistungspreises. Bei Entscheidung für eine alternative / optionale Position ist dies durch ein Kreuz zu kennzeichnen. Die gewählten alternativen / optionalen Positionen werden damit Vertragsbestandteil und der ausgewiesene Gesamtdienstleistungspreis ändert sich um den Nettopreis der gewählten Positionen.

siehe umseitig

SIEMENS

Dienstleistungsangebot: 1-IHEDOT-0
Anlage / Produktangebot: Artis zee Multipurpose (1-IH8UOL)
Angebotsdatum: 20.07.2015

Zusammenfassung

	Preis in € ab Zahlungsbeginn	Preis in € bis 13. Monat nach Zahlungsbeginn	
Gesamtdienstleistungspreis netto pro Monat in €	378,00	2.750,00	2.458,33
zzgl. 19% MwSt.	71,82	522,50	467,08
Gesamtdienstleistungspreis brutto pro Monat in €	449,82	3.272,50	2.925,41

einfach

mit Absicherung 30x40 Detektor : 2.750,00
(wie oben) 19% MwSt. 522,50
3.272,50

Besteller

KRANKENHAUS NORDWEST GMBH
STEINBACHER HOHL 2-26, 60488 FRANKFURT/M.

Unterschrift

(Tobias Gottschalk)
Geschäftsführer

(Hauer)
Leiter Zentrales Beschaffungsmanagement

Frankfurt, 23. Mai 2016
Ort, Datum

Siemens Healthcare GmbH

i.V. O. Motel

i.V. Schl

Unterschrift

O. Motel

T. Schneider

23/7/2015

Erlangen, 06.06.2016
Ort, Datum

Hinweis: Die Einhaltung von Rechtsvorschriften und internen Regeln ist für die Siemens integraler Bestandteil sämtlicher Geschäftsprozesse. Bei Hinweisen auf mögliche Verstöße können Sie sich an unser HelpDesk "Tell us" www.siemens.de/tell-us wenden.

Leistungsbeschreibung
Kurzfassung

Performance TOP

- Geplante Wartung
  Präventive Wartung nach Vorgaben des Herstellers.
- Sicherheitsinspektion
  Durchführung aller sicherheitstechnischen Kontrollen auf Basis des §6 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung und DIN 31051.
- Qualitätssicherung
  Regelmäßige Überprüfung und Justage der Anlage zur Sicherstellung einer dauerhaften und exzellenten Bild- und Untersuchungsqualität.
- Updates
  Bereitstellung und Installation der von Siemens als notwendig erachteten Hard- und Software-Updates zur Verbesserung der Nutzungssicherheit und Betriebsbereitschaft an der jeweiligen Anlage.
- Technischer Support per Telefon
  Telefonische Unterstützung und Beratung bei technischen Fragestellungen sowie Dokumentation der Leistungen. Ausgeschlossen sind Fragestellungen im Bereich Applikationen.
- Instandsetzung
  Durchführung aller notwendigen Tätigkeiten (Arbeitsaufwand) zur Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung.
- Ersatzteile eingeschlossen
  Lieferung aller notwendigen Ersatzteile ausgenommen Verschleiß-, Verbrauchs- und Zubehörteile, Peripheriegeräte, angebundene IT-Systeme sowie definierte Spezialteile.

Systemumfang

- Komponentenausschluss
  Komponenten von Fremdanbietern sind grundsätzlich vom Wartungsvertrag ausgeschlossen. Sie sind nur dann Bestandteil des Wartungsvertrages, wenn sie als inklusive gekennzeichnet sind.
- EATON System-USV 15 kVA
  Serviceleistungen gemäß Dienstleistungsvereinbarung.

Absicherung Spezialteile

- Megalix CAT Plus inklusive
  Lieferung und Einbau von Röntgenstrahlern bei irreparablem Ausfall.

Ergänzende Dienstleistungen

- Erweiterte Arbeitszeit bis 18 Uhr
  Erweiterung der Regelarbeitszeit von 16.30 bis 18.00 Uhr.
- Siemens Remote Service
  Nutzung von Siemens Remote Service.

Alternative und optionale Absicherung Spezialteile

- Detektor 30x40 inklusive
  Lieferung und Einbau von Detektoren bei irreparablem Ausfall.

Leistungsbeschreibung Kurzfassung

Performance TOP

- Geplante Wartung
  Präventive Wartung nach Vorgaben des Herstellers.
- Sicherheitsinspektion
  Durchführung aller sicherheitstechnischen Kontrollen auf Basis des §6 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung und DIN 31051.
- Qualitätssicherung
  Regelmäßige Überprüfung und Justage der Anlage zur Sicherstellung einer dauerhaften und exzellenten Bild- und Untersuchungsqualität.
- Updates
  Bereitstellung und Installation der von Siemens als notwendig erachteten Hard- und Software-Updates zur Verbesserung der Nutzungssicherheit und Betriebsbereitschaft an der jeweiligen Anlage.
- Technischer Support per Telefon
  Telefonische Unterstützung und Beratung bei technischen Fragestellungen sowie Dokumentation der Leistungen. Ausgeschlossen sind Fragestellungen im Bereich Applikationen.
- Instandsetzung
  Durchführung aller notwendigen Tätigkeiten (Arbeitsaufwand) zur Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung.
- Ersatzteile eingeschlossen
  Lieferung aller notwendigen Ersatzteile ausgenommen Verschleiß-, Verbrauchs- und Zubehörteile, Peripheriegeräte, angebundene IT-Systeme sowie definierte Spezialteile.

Systemumfang

- Komponentenausschluss
  Komponenten von Fremdanbietern sind grundsätzlich vom Wartungsvertrag ausgeschlossen. Sie sind nur dann Bestandteil des Wartungsvertrages, wenn sie als inklusive gekennzeichnet sind.
- EATON System-USV 15 kVA
  Serviceleistungen gemäß Dienstleistungsvereinbarung.

Absicherung Spezialteile

- Megalix CAT Plus inklusive
  Lieferung und Einbau von Röntgenstrahlern bei irreparablem Ausfall.

Ergänzende Dienstleistungen

- Erweiterte Arbeitszeit bis 18 Uhr
  Erweiterung der Regelarbeitszeit von 16.30 bis 18.00 Uhr.
- Siemens Remote Service
  Nutzung von Siemens Remote Service.

Alternative und optionale Absicherung Spezialteile

- Detektor 30x40 inklusive
  Lieferung und Einbau von Detektoren bei irreparablem Ausfall.

Leistungsbeschreibung Langfassung

Performance TOP

• Geplante Wartung
Die Dienstleistung umfasst außerdem:
- Durchführung der von Siemens als notwendig erachteten vorbeugenden Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit.
- Prüfen der Betriebswerte und Durchführung der erforderlichen Einstellungen.

• Sicherheitsinspektion
- Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustands.
- Verschleißkontrolle von beweglichen Teilen, falls erforderlich.
- Durchführung der von Siemens als notwendig erachteten vorbeugenden Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit einschließlich des dazu benötigten Materials.
- Prüfen der Betriebswerte und Durchführung der erforderlichen Einstellungen.

• Qualitätssicherung
- Überprüfung der Bildqualität sowie der Mess- / Applikationswerte, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme speziell entwickelter Prüfsysteme und Phantome
- Überprüfung der Monitore mit Standardbildtest (SMPTE)

Die regelmäßige Durchführung von Konstanzprüfungen können in einer gesonderten Vertragsoption vereinbart werden.

• Updates
In der Dienstleistung sind enthalten:
- Bereitstellung von Sicherheits-Updates
- Bereitstellung von empfohlenen Updates
- Beseitigung von Programmfehlern in den aktuellen oder früheren Software-Versionen durch Bereitstellung von Software-Korrekturen (Updates und Patches). Programmfehler sind Abweichungen von der im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionalität und Schwachstellen, die zu sicherheitsrelevanten Störungen führen können.
- Umfassende Dokumentation der Leistungen

In Abhängigkeit der gültigen Vorgaben von Siemens werden Software-Updates remote oder vor Ort nach Zustimmung des Bestellers von einem zertifizierten Siemens-Mitarbeiter durchgeführt.
Hinweis: Hard - und Software-Upgrades sind nicht Leistungsbestandteil und können, sofern verfügbar, mit der Vertragsoption syngo Evolve Package beauftragt werden.

• Technischer Support per Telefon
Telefonische Unterstützung und Beratung für technische Fragestellungen sowie Dokumentation der Leistungen. Ausgeschlossen sind Fragestellungen im Bereich Applikationen.

• Instandsetzung
Die Dienstleistung umfasst:
- Diagnose, Beseitigung von Störungen, Behebungen von Schäden.
- Arbeitsaufwand für den Einbau von Ersatzteilen und vertraglich inkludierten Spezialteilen.
- Teilabnahme (gemäß Röntgenverordnung RöV) nach durchgeführter Instandsetzung, falls erforderlich.
- Einsatz von speziellen Prüfmitteln zur Fehlerlokalisation.
- Dokumentation der Leistung.

Die Fehlerdiagnose wird vorzugsweise mittels Siemens Remote Service geleistet.

• Ersatzteile eingeschlossen
Siemens liefert Ersatzteile zum Austausch, die infolge natürlicher Abnutzung nicht mehr voll nutzbar oder unbrauchbar geworden sind einschließlich der im Anlagenumfang enthaltenen Monitore. Ausgenommen sind Verbrauchs- und Zubehörteile, Peripheriegeräte, angebundene IT-Systeme sowie definierte Spezialteile[1].
Als Ersatzteil liefern wir nach unserem Ermessen fabrikneue Teile oder geprüfte Reparatur- / Austauschteile.

[1] Spezialteile:
Röntgenröhren, Bildaufnahmeröhren, Bildverstärkerröhren, Flachbilddetektoren, Large Display, Artis zee Cockpit, integriertes Ultraschall.

Systemumfang

• Komponentenausschluss
Komponenten von Drittanbietern (wie z.B. Eaton, Volcano, Stereotaxis, Medrad, Covidien u.a.) sind grundsätzlich vom Wartungsvertrag ausgeschlossen. Sie sind nur dann Bestandteil des Wartungsvertrages, wenn sie als inklusive gekennzeichnet sind.

• EATON System-USV 15 kVA
Serviceleistungen gemäß Dienstleistungsvereinbarung.

- Präventivwartung inklusive Funktionskontrolle und Austausch von geringwertigen Verschleißteilen bis insgesamt 50,00 €
- Alle Software – Updates
- Leistungserbringung (Arbeitszeit und Reisekosten) nur während der Regelarbeitszeit
- Reaktionsszeit: 8 Stunden innerhalb der regulären Arbeitszeit
- Alle Ersatzteile exklusive Batterien und/oder Akkus

Absicherung Spezialteile

• Megalix CAT Plus inklusive
Fällt ein in der Anlage eingebauter Röntgenstrahler aus, liefert Siemens Ersatz und baut diesen in der Anlage wieder ein. Ist der auszutauschende Röntgenstrahler Eigentum des Kunden, geht auch der neue - nach Einbau - in das Eigentum des Kunden über. Ist der auszutauschende Röntgenstrahler Eigentum von Siemens, verbleibt er in deren Eigentum.

Bei nachträglicher Erweiterung einer bestehenden Dienstleistungsvereinbarung um diese Vertragsoption ist folgendes zu beachten:

- Bei Ausfall eines Röntgenstrahlers, der bereits vor Beginn der Vertragsoption in Betrieb war, erfolgen Ersatzlieferung sowie Einbau des neuen Teils nur gegen Berechnung des vollen Listenpreises.
- Der monatliche Preis der bestehenden Dienstleistungsvereinbarung erhöht sich ab dem Folgemonat um den im Angebot genannten Dienstleistungspreis der Vertragsoption für Röntgenstrahler. Ab diesem Zeitpunkt sind die betreffenden Röntgenstrahler abgesichert.

Ergänzende Dienstleistungen

• Erweiterte Arbeitszeit bis 18 Uhr
Die erweiterte vertragliche Arbeitszeit bezieht sich nur auf die Behebung ungeplanter Störfälle. Falls verfügbar, wird hier Siemens Remote Services genutzt.
Diese Vereinbarung gilt nicht für Partnerunternehmen, die den Service selbst ausführen.

• Siemens Remote Service
Die Standard-Dienstleistungen von Siemens Remote Services sind:

- Fehleranalyse und Fehlerbehebung
- Event Monitoring
- Bereitstellung von Software-Updates
- Dokumentation der Leistungen

Die Bereitstellung einer Breitband (VPN-) Kommunikationsverbindung ist durch den Vertragspartner während der gesamten Vertragslaufzeit zu gewährleisten. Sie ist Voraussetzung für die Serviceleistungen Virus Protection, Utilization Management und Siemens Guardian Program™.

Alternative und optionale Absicherung Spezialteile

- Detektor 30x40 inklusive
  Fällt ein in der Anlage eingebauter Flachbilddetektor aus, liefert Siemens Ersatz und baut diesen in der Anlage wieder ein. Ist der auszutauschende Flachbilddetektor Eigentum des Kunden, geht auch der neue - nach Einbau - in das Eigentum des Kunden über. Ist der auszutauschende Flachbilddetektor Eigentum von Siemens, verbleibt er in deren Eigentum.

Bei nachträglicher Erweiterung einer bestehenden Dienstleistungsvereinbarung um diese Vertragsoption ist folgendes zu beachten:

- Bei Ausfall eines Flachbilddetektors, der bereits vor Beginn der Vertragsoption in Betrieb war, erfolgen Ersatzlieferung sowie Einbau des neuen Teils nur gegen Berechnung des vollen Listenpreises.
- Der monatliche Preis der bestehenden Dienstleistungsvereinbarung erhöht sich ab dem Folgemonat um den im Angebot genannten Dienstleistungspreis der Vertragsoption für Flachbilddetektoren. Ab diesem Zeitpunkt sind die betreffenden Flachbilddetektoren abgesichert.